



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 65/11 ; 69/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- המבקשות: 1. הניה נייר ת.ז. 007809502
הנתבעות: ע"י ב"כ עוה"ד אהרון מילשטיין
מרחוב דיזינגוף 50, מגדל על, תל אביב
2. נציגות הבית המשותף מרחוב יוניצמן 2 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד ברוך מינקוביץ
מרחוב אידלסון 19 תל אביב

נ ג ד

- המשיבים: 1. דוד ישראלי
התובעים: מרחוב הגנים 2 כפר שמריהו
2. אודט דרון
3. רויטל אושי
שתיהן ע"י ב"כ עוה"ד גלית אילן
מרחוב בן גוריון 1 בנין ב.ס.ר 2 בני ברק

ה ח ל ט ה

מבוא

בפני בקשות לסילוק התובענה על הסף בהתאם להוראות תקנות 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").

התובענה דנן עניינה בבית שברחוב יוניצמן 2 תל אביב הבנוי על חלקה 1 בגוש 7224 (להלן: "הבית").

הצדדים פרסו את טענותיהם בהרחבה במסגרת הבקשות והתגובות ונפרט כאן, בתמצית, את טענות הצדדים.

המבקשת 1 טוענת כי יש לדחות את התובענה על הסף מחמת מעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא ומסוג השתק עילה. לטענת המבקשת 1 בין הצדדים התנהלו הליכים למכביר בפני ערכאות שונות ופסקי הדין שניתנו בעניין חלוטים. פסקי הדין ניתנו לאחר קיום הליכי הוכחות וניתנו הכרעות לגופם של דברים. לטענת המבקשת 1 הכרעות אלו שוללות את הנטען כלפי המבקשת במסגרת כתב התביעה דנן. עוד טוענת המבקשת 1 כי יש לסלק על הסף חלקים מהתובענה בשל העדר סמכות עניינית וכן יש לסלק את התובענה בהיותה טורדנית וקנטרנית, בהתבסס על הפסיקות הקודמות בעניין זה והכללתם של חלקים מן התביעה אשר, אף לגרסת המשיבים, הינם "מעל לדרוש".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 65/11 ; 69/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם המבקשת 2 טוענת כי יש לדחות את התביעה על הסף מחמת מעשה בי-דין לאור הכרעות שיפוטיות חלוטות בנוגע לבית. לטענת המבקשת 2 התובענה דנן מנסה לבסס עילות חדשות ביחס לאותן טענות שהועלו ונדחו בעבר בהכרעות חלוטות. התובענה איננה אלא ניסיון "לזכות" במעין ערעור נוסף על החלטות חלוטות קודמות שניתנו כדין. בהליכים הקודמים נקבעו פלוגתאות חלוטות שלא ניתן עוד לדון בהן וקמות לגביהן השתק ומניעות, בין על פי דוקטרינת מעשה בית דין ובין על פי שיקולי צדק. לטענת המבקשת 2 יש למחוק "אמרות אגב" בכתב התביעה וכן חלקים ממנו שאינם במסגרת סמכותו העניינית של המפקח או שאינם תואמים את הוראות התקנות. המבקשת 2 טוענת כי יש למחוק את התובענה בכל הקשור לסעיפים 85 ו-124 מחמת שיהוי. לטענת המבקשת 2 הדיון עם חברת החשמל החל עוד בשנת 2009 והיה ידוע למשיבים לכל המאוחר כבר בחודש פברואר 2010. המשיבים לא נקטו בכל הליך מאז, על אף שהתשלום לחברת החשמל בוצע בפריסה ארוכה ורק לאחר גמר התשלום נזכרו להגיש את התובענה דנן.

המשיב 1 טוען בתגובתו כי לא מתקיים במקרה דנן השתק עילה מכל סוג. הפלוגתאות נשוא ההליך דנן אינן זהות ואפילו לא דומות לפלוגתאות בהליכים האחרים. כך, אין כל השתק בנוגע לסעד המבוקש לגילוי מסמכים ובודאי שלא בנוגע לסעדים שעניינם בהסדר הכספי עם חברת החשמל או במימון שכ"ט עוה"ד של המבקשת 1 בנוגע לסוגיה האמורה. המדובר באירוע חדש שלא עמד כלל על הפרק במהלך ניהול ההליכים הקודמים. זאת ועוד. ההכרעות בתובענות הקודמות לא רק שאינן סותרות את הנטען בהליך דנן אלא משמשות, למעשה, בסיס לתובענה זו. אין מקום גם לדחות התובענות על הסף מחמת הצדק. לטענת המשיב 1 אין ממש בטענה בדבר חוסר סמכות עניינית שכן ליבת הסכסוך הינה, בבירור, במסגרת סמכות המפקח, וככל שישנן סוגיות צדדיות הרי שאלו במסגרת סמכותו הנגזרת של המפקח. בכל הקשור לטענת השיהוי טוען המשיב 1 כי אין המדובר בדרך לקיצור תקופת ההתיישנות, החלתה נדירה, אין כל השתוות בנסיבות ולא כל מצג כאילו המשיבים ויתרו על תביעתם וגם אין כל שינוי מצב לרעה. המבקשים הם אלו אשר נהגו בחוסר תום לב והנטל עליהם להוכיח את טענת השיהוי. לטענת המשיב 1 התובענה מנוסחת בהתאם להוראות התקנות ולא הועלתה כל הצדקה למוחקת אך מטעם זה.

המשיבות 2-3 טוענות בתשובה כי במסגרת התובענות בתיקים 560/11 ו-566/11 נתבעו הן לתשלום כספים לקופת הנציגות בגין פרשת צריכת החשמל העורפת. כבר שם טענו הן כי המדובר בכספים שנגבו שלא כדין ולפיכך הוסכם שם כי יבוצע על ידן תשלום תחת מחאה והן ינקטו בהליך נפרד למימוש זכותן לבדיקת התנהלותה הכספית של הנציגות. לטענתן, די בנסיבות אלו שלא לחסום על הסף את בירור טענותיהן.

דיון

כבר בפתח הדברים אציין כי שבתי וקראתי בפרוטרוט את הבקשות המפורטות והמנומקות שהוגשו על ידי המבקשות, אך לא מצאתי בהן כל טיעון המצדיק סילוקה של התובענה על הסף. אולם, כן מצאתי מקום למחוק חלקים בלתי רלוונטיים מכתב התביעה, כפי שיפורט להלן.

אדון בטענות המבקשות על פי סדרן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 65/11 ; 69/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מעשה בי-דין - השתק עילה והשתק פלוגתא

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד
השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" 99 יצחק כהן 302 (1989)). הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים. הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 92, 98 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006)). הראש השני הוא השתק פלוגתא, ולפיו כאשר פלוגתא, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתא, יהיו בעלי הדין (או חליפיהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 141-137 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתא היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קטר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסינותו של הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתא הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967) ("ההדגשה שלי, א.ס.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 65/11 ; 69/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אומנם, כתב התביעה ארוך ומפורט, ויתכן שניתן היה לנסחו באופן תמציתי וברור יותר. אולם, התמקדות לגופה של תובענה מלמדת על כי היא מתבססת על שלוש עילות תביעה וסעדים הנגזרים מאותן עילות.

עילת התביעה הראשונה עניינה בהחלטת האסיפה הכללית משנת 2010 לפיה תמומן הגנתה של המבקשת 1 מקופת הנציגות. לטענת התובעים החלטה זו הינה חסרת סמכות, בלתי סבירה, בלתי מוסרית ונתקבלה שלא בהתאם להוראות התקנון ועל אף פגמים דיוניים. הסעד המבוקש בהקשר זה הוא צו הצהרתי המורה על ביטול ההחלטה, צו מניעה האוסר על הוצאת כספים מקופת הנציגות בהקשר זה וצו עשה המחייב את המשיבה 1 בהשבת הכספים אשר שולמו מקופת הנציגות בהתאם להחלטה הנ"ל (להלן: "העילה הראשונה").

עילת התביעה השנייה עניינה בהחלטת האסיפה הכללית מחודש 09/10 לפיה יממנו בעלי הדירות את התשלום לחברת החשמל על פי הסכם הפשרה. לטענת התובעים החלטה זו נגועה בניגוד עניינים, היא מטילה על התובעים תשלומי כפל, יש בה לגרום נזק לתובע שאינו יכול להיפרע משוכריו, היא מתעלמת מחשדות פליליים ומאחריות אזרחית, היא מטילה חובות בתשלום סכום מופרך וגבוה והיא חורגת מסמכות האסיפה הכללית. הסעד המבוקש בהקשר זה הוא צו המורה על ביטול ההחלטה או לחילופין קביעת שיעור ההשתתפות הנכון וצו מניעה האוסר גביה על פי ההחלטה הנ"ל (להלן: "העילה השנייה").

עילת התביעה השלישית הינה בנוגע ליזכותם של התובעים לקבלת מידע וזכות עיון במסמכים הנוגעים לפעילות הנציגות. הסעד המבוקש בהקשר זה הינו לגילוי מסמכים על פי פירוט שבכתב התביעה (להלן: "העילה השלישית").

לגבי העילות הראשונה והשנייה אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי לא מתקיים לגביהם השתק עילה.

אין בפסקי הדין שצורפו על ידי המבקשות כל התייחסות לסוגיות שעניינן בהוצאות החשמל או בהחלטות האסיפה הכללית משנת 2010. גם אין באיזה מן התובענות כל הליך שבו המשיבים דנן תבעו בהקשר זה. למעלה מכך, לא יכולה להיות כל התייחסות להחלטות אלו מאחר והן החלטות מאוחרות למועדים הרלבנטיים בהליכים הקודמים שבין הצדדים.

אף אם בפסקי הדין המאוזכרים בבקשות הוכרע בדבר התנהלות הנציגות, הרי שהכרעות אלו רלבנטיות למועדים ולהחלטות נשוא ההליכים שנדונו ובודאי שלא ניתן להחילן גם על ההחלטות המאוחרות נושא ההליך דנן. האם פסיקות קודמות בדבר התנהלות הנציגות מקנות לה חסינות לעד מפני טענות של המשיבים כנגד התנהלותה? ! יתכן כי התנהלות הנציגות בעבר היתה תקינה. יתכן גם שהחלטות האסיפה הכללית בעבר התקבלו כדין. אולם, אין בכך ללמד בהכרח כי גם ההחלטות נשוא העילות הראשונה והשנייה נתקבלו כדין. במיוחד אמורים הדברים כאשר אין המדובר בהחלטות שגרתיות בדבר ניהולו של רכוש משותף בבית. המדובר בנסיבות חריגות, הן בהחלטה למימון הוצאות הגנה משפטית של חברת הנציגות והן בחלוקת הוצאות הצריכה העודפת של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 65/11 ; 69/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

החשמל בין בעלי הדירות בבית, על אף תשלום שוטף מצידם על פי קריאות מונים (כנטען בכתב התביעה).

נוסף לכך, אף אם עצם ההחלטה בדבר חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות בוצעה כדין, עדיין למשיבים טענה כי החלטת החלוקה נוגדת את הוראות החוק והוטלו עליהם תשלומים כפולים או עודפים.

לא ברורה לי כלל הטענה של המבקשות כי המדובר בניסיון לזכות ב"מעין ערעור נוסף", שהרי הנושאים הנדונים כאן והחלטות האסיפה הכללית הקונקרטיות אותן תוקפים המשיבים בתביעה, כלל לא עמדו למבחן משפטי בערכאה כלשהי ובודאי שלא קם לגביהם כל מעשה בית דין, מכל סוג שהוא.

כך גם לא ניתן לטעון כי קם ביחס לעילה השלישית מעשה בית דין מסוג השתק עילה.

אף אם בעבר ניתנה, אפילו למשיבים דנן, זכות עיון במסמכי הנציגות, אין הדבר מקנה חסינות לנציגות מפני תביעה נוספת, שנים לאחר מכן, אם אין היא מאפשר עוד עיון במסמכיה. מצויים אנו בשלב מוקדם של ההליך ולא ניתן לדעת עתה אם יש אמת בטענות המשיבים בכתב התביעה אם לא. אולם, ודאי שלא ניתן לחסום את זכותם לבקש את הסעד בעילה השלישית, אך בשל הכרעות קודמות בנוגע להתנהלות הנציגות ואף אם ניתנה להם בעבר זכות עיון. טענת המבקשת 2 כי העילה מוצתה עד תום מחייבת בירור עובדתי ואיננה מספיקה לסילוק התובענה על הסף. במיוחד אמורים הדברים כאשר על פי המפורט בכתב התביעה העילה השלישית קשורה, אף היא, לשתי העילות הראשונות והתנהלות הנציגות בהקשר אליהן.

ויודגש, בניגוד לנטען בבקשות, העילה השלישית איננה ביקורת על אופן התנהלות הנהלת החשבונות של המבקשת 2. העילה השלישית עניינה אך בבקשה לקבלת מסמכים המפורטים בתובענה. הא ותו לא.

בהקשר זה אעיר כי גם לא קם כל השתק פלוגתא המונע דיון באיזה מן עילות התביעה המפורטות לעיל. ההפך הוא הנכון. מתוך פירוט הפלוגתאות החלוטות, בפרט בבקשת המבקשת 2, עולה כי התובענה דנן דווקא מסתמכת על אותן הכרעות כבסיס לעילות התביעה.

כך, למשל, העילה השלישית מתבססת על זכויות סטטוטוריות הקבועות בהוראות פרק ו' 1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ובהוראות התקנון המצוי.

כך גם העילות הראשונה והשנייה מתבססות על זכויות נטענות של המשיבים על פי הוראות הדין הנ"ל.

לא מצאתי בבקשות כל פלוגתא פסוקה נטענת אשר נסתרה בכתב התביעה בהליך דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 69/11 ; 65/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

היעדר סמכות עניינית

הטענה בדבר היעדר סמכות עניינית נטענה על ידי שתי המבקשות. אולם, אין בבקשות, למעשה, כל פירוט מינימלי מדוע נעדר המפקח סמכות עניינית לדון בעילות התובענה כפי שפורטו לעיל.

סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין הקובע כלהלן:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

סעיף 77ב מחיל את פרק ו' סימן ד' לחוק המקרקעין, ובכללו גם את הוראות סעיף 72 הנ"ל, גם על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים, דוגמת הבית דנן (כפי שהוכרע כבר כפלוגתא פסוקה עליה מסכימים כל הצדדים להליך זה).

עילות התביעה כפי שתוארו לעיל נכללות במסגרת "ד' אמות" סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין על פי סעיף 72 הנ"ל.

כך, הסכסוך שעניינו בהחלטת האסיפה הכללית בדבר מימון הוצאות הגנה לחברת הנציגות וחלוקת תשלום צריכת החשמל בין בעלי הדירות הינו, בין היתר, סכסוך הקשור בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין. זהו גם סכסוך הקשור בפרשנות הוראות התקנון המצוי ויישומו, ובפרט בהוראות הקשורות בכינוסה של האסיפה הכללית וקבלת ההחלטות בה. ויודגש, עילת התביעה כנגד המבקשת 1 הינה בכובעה כחברת נציגות ולא עילה אישית-נזיקית.

כך, העילה שעניינה בבקשה לעיון במסמכים מתבססת על הוראות חוק המקרקעין ובפרט סעיף 16 (ג) לתקנון המצוי, פרשנותו ויישומו.

אומנם, בכתב התביעה נכללו גם, בעיקר בפרק ה"רקע", טיעונים עובדתיים וטענות משפטיות החורגים ממסגרת העילות הנ"ל. אולם, מאחר ולא נדרש בגין טענות אלו כל סעד, הרי שאין בעצם הכללת בכתב התביעה כדי לשלול את סמכותי העניינית לדון בתובענה בכללותה וממילא לא אדרש לדון באותן טענות, לא במסגרת הכרעה לגופם של דברים ולא במסגרת הכרעה אינצידנטלית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 69/11 ; 65/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפני סיום פרק זה אעיר כי תמוהה בעיני עד מאוד טענת המבקשת 1 – יו"ר הנציגות, כי המפקח אינו מוסמך לדון בכל הקשור להליכים עם חברת החשמל. לבד מן העובדה כי המשיבים תוקפים בתביעתם את החלטות האסיפה הכללית והוצאות שנגבו מהם בעניין החשמל, ואלו, כאמור, מצויים ודאי במסגרת סמכותי העניינית, הרי שנציגות הבית גרסה כי נושא זה מצוי במסגרת סמכותי העניינית ואף הגישה תובענות כנגד בעלי דירות בבית בנוגע לתשלומים האמורים, לרבות, כנגד המשיבות 2 ו- 3 במסגרת תיקים 560/11 ו- 566/11 אשר נדונו בפני. תמוהה בעיני כיצד זה יכולה עתה יו"ר הנציגות (שהגישה את התובענות בשמה של נציגות הבית) לטעון בדבר העדר סמכות למפקח לדון בהחלטת האסיפה הכללית אשר שימשה בסיס לאותו החיוב.

תובענה טורדנית וקנטרנית

לאור האמור לעיל אין בידי גם לקבל את טענת המבקשות כי המדובר בתובענה טורדנית או קנטרנית.

ראשית, ההלכה פסוקה היא שמחיקת תובענה או דחייתה על הסף הם אמצעים קיצוניים הננקטים בלית ברירה וכמוצא אחרון – "נפסק כבר פעמים רבות בעניינים דומים שכאשר מדובר בדחייה או במחיקה של תביעה על הסף, אין בית המשפט בוחן מה הם סיכויי התובע להצליח בתביעתו, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסום בפניו בית המשפט את הדרך לביורר תובענתו אם קיים סיכוי כלשהו על פי כתבי הטענות הנמצאים לפני בית המשפט, שהתובע יצליח בתביעתו" (בר"ע 59/81 דורה ארדיטי ואח' נ' עזבון יעקב ארדיטי פ"ד לה' (2) 811).

כבוד השופט רובינשטיין סקר בע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים בע"מ נ' מיכה צור חברה לקבלנות כללית בע"מ (פורסם בנבו) את ההלכה הנוהגת בתחום זה:

"הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט ישתמש בסמכותו למחוק תביעה על הסף... רק במקרים בהם יהיה ברור, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל, על יסוד הטענות המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש. בית המשפט – בבואו לשקול אפשרות זו – ינהג בזהירות רבה וישתמש בסמכותו רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן (פרשת חסין, 724 ; רע"א 359/06 עו"ד ד' חורי מועין נ' עו"ד סלמאן פרג' (לא פורסם) [פורסם בנבו]; רע"א 751/05 החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ נ' "צים" חברה השיט הישראלית בע"מ (לא פורסם) [פורסם בנבו]; ע"א 2452/01 דרור אורן, עו"ד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם) [פורסם בנבו]; לעניין סילוק על הסף כאמצעי שבלית ברירה ראוי ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין, פ"ד מ(2) 668, 671-672 – הנשיא שמגר)".

שנית, התובענה דגן הינה תובענה של בעלי דירות בבית משותף המבקשים לתקוף את החלטות האסיפה הכללית אשר לטענתם נתקבלו שלא כדין. כן נתבקש עיון במסמכי הנציגות. אומנם, בין הצדדים התנהלו כבר הליכים קודמים והוכרעו הכרעות כאלו ואחרות. אולם, קביעה אפריורית כמבוקש כי תביעה הינה טורדנית או קנטרנית רק בשל העובדה כי התנהלו בין הצדדים הליכים קודמים הינה מרחיקת לכת ומהווה חסימה בלתי ראויה של זכות הגישה לערכאות. בפרט נכון הדבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 65/11 ; 69/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כאשר המדובר בטענות כנגד החלטות קונקרטיות של האסיפה הכללית בנושאים חריגים כמפורט לעיל.

ובהקשר זה יודגש כי ככל שיתברר, בסופו של יום, כי אכן, כטענת המבקשים, התובענה היתה טורדנית או קנטרנית, הפתרון לכך מצוי בפסיקת הוצאות ההליך. אולם, אין די בטענה להצדיק סילוק התובענה כבר בשלב מקדמי זה.

שיהוי

המבקשת 2 טוענת, כמפורט לעיל, כי יש לדחות את העילה הראשונה והשנייה מחמת שיהוי.

אין בידי לקבל טענה זו.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "כאשר נטען כי תביעה הוגשה תוך שיהוי בוחן בית המשפט את ההשתהות שבהגשת התביעה - קרי, את משך הזמן שחלף מהמועד בו קמה עילת התביעה ועד המועד שבו הוגשה התביעה. במובן זה דומה בדיקת טענת השיהוי בהגשת תביעה לבדיקת השאלה האם התיישנה התביעה. ואולם, בשונה מטענת התיישנות, לא די בכך שחלף פרק זמן ממושך ממועד קום העילה ועד הגשת התביעה בכדי שתקום טענת שיהוי. שיהוי בהגשת תביעה נוצר מקום בו יש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע (ראו, ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והשיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר, פ"ד מה(3) 749, 756-755; ע"א 403/63 תמיר נ' שמאלי פ"ד יח(1) 47, 53-54) (רע"א 8630/05 ניר שיתופי - אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (טרם פורסם)).

במקרה דנן לא הוכחו על ידי המבקשת 2, הנושאת בנטל ההוכחה בהקשר זה, אף לא אחד מן הרכיבים הנדרשים לטענת השיהוי.

ראשית, פרק הזמן שחלף מאז קבלת החלטות הנציגות אינו זמן ארוך מספיק כדי ללמד על כי המשיבים זנחו את תביעתם. ההפך הוא הנכון. המשיבות 2 ו-3 סרכו לשלם את התשלומים הנדרשים על פי החלטות הנציגות נשוא ההליך דנן עד אשר המבקשת 2 נאלצה לנקוט כנגדם בהליכים משפטיים לחיובם בביצוע התשלום (תביעות בתיקים 560/11 ו-566/11 שהתנהלו בפני). כבר במסגרת הגנתן בהליכים הנ"ל העלו המשיבות 2 ו-3 את טענותיהם שבכתב תביעה זה ואף במסגרת הסכם פשרה שבין הצדדים נשמרו להן זכויותיהן לנקוט בהליך דנן. התנהלות זו לא רק שאיננה מלמדת על זניחתן של עילות התביעה, אלא אף שיש בה ללמד על היפוכם של דברים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 65/11 ; 69/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכך יש להוסיף כי אף אם נקבל את טענת המבקשת 2 כי היה על המשיבים לנקוט בהליכים כבר בחודש פברואר 2010, הרי שמאז ועד הגשת התביעה חלפה תקופה של שנה ו-4 חודשים בלבד. לא ניתן לטעון כי תקופה קצרה יחסית זו, מצדיקה קבלת טענת השיהוי.

זאת ועוד. על פי טענת המבקשת 2 סילוק החוב לחברת החשמל נדרש עקב רצונה של זו לנתק את החשמל למתחם. לפיכך, כל פעולה של המשיבים לקבלת צו מניעה כנגד הסדרת התשלום לחברת החשמל היה מביא, בהכרח, לניתוק החשמל לבית. בנסיבות שכאלה לא ניתן לומר כי אי נקיטת פעולה כנ"ל מהווה שיהוי המצדיק דחיית התביעה על הסף.

שנית, לא הוכח חוסר תום לב של המבקשים בנוגע לעילות התביעה נשוא התובענה דנן. כל שעומדת בפני כרגע היא תביעה של בעלי דירות בבית משותף אשר חולקים על החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו לטענתם שלא כדין ומבקשים לעיין במסמכי הנציגות. זוהי הדרך הנאותה בה צריכים לפעול בעלי דירות בבית המשותף – לשלם את חובותיהם וככל שיש להם השגות, לנהל הליך משפטי כנגד הנציגות. לא ניתן לטעון כי הגשת תביעה בנסיבות אלה, בעילות המפורטות, הינה חסרת תום לב.

שלישית, לא הוכח כל שינוי מצב לרעה של המבקשת 2. את התשלום לחברת החשמל נדרשה המבקשת 2 לבצע בין כך ובין כך. ככל שהמבקשת 2 גבתה כספים שלא כדין מבעלי הדירות הרי שעליה להשיב את הכספים שנגבו. ברור כי הנציגות אין מקורות כספיים עצמאיים וכל חיוב שיפסק כנגדה יצטרך להיות ממומן על ידי בעלי הדירות עצמם, לרבות המבקשים על פי חלקם היחסי. אולם, העובדה שהוצאו כספים מקופת הנציגות אין בה, כשלעצמה, להצדיק שלילת זכותם של המבקשים לטעון כי לא היו צריכים לשלם כלל או היו צריכים לשלם פחות מאשר שילמו. זהו "הצד השני" לאותו מטבע הדורש מבעלי דירות בבית משותף לשלם את חובותיהם ללא תלות או קשר לפעילות הנציגות ((ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

וידוגש, ממילא יתכן ויהיה על הנציגות גם לנקוט הליכים כנגד מי אשר "גנב" חשמל מהבית, ככל שיתברר כי כך אכן קרה. לפיכך, ממילא, לא שינתה היא את מצבה לרעה.

מחיקת חלקים מכתב התביעה

צודקות המבקשות כי בכתב התביעה נכללו חלקים אשר אינם רלבנטיים לצורך עילות התביעה כפי שפורטו לעיל.

מקבל אני בהקשר זה את טענתן כי הותרת חלקים אלו בכתב התביעה, שאין בהם צורך, אך תביא, בהכרח, לסבך את הדיון, להשהותו ולהפריע לדיון הוגן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 65/11 ; 69/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הדברים אמורים בכל הקשור לטענות בפרק ה"רקע" לכתב התביעה, בפרט בכל הקשור לטענות כנגד התנהלות פלילית לכאורה וביצוע עוולות אזרחיות נטענות של המבקשת 1, השתלטותה על רכוש משותף וכיוצ"ב. ממילא גם לא נתבקשו כל סעדים בהקשרים הנ"ל, וזאת מבלי להתייחס כלל לשאלת סמכותי העניינית לדון וליתן סעדים בהקשרים אלה.

וידגש, התובעות עצמן הבהירו כי גבולות התובענה עניינם בעילות כפי שפורטו לעיל וכי הטענות בפרק ה"רקע" הינם כמבוא בלבד (סעיפים 57-58 לכתב התביעה).

לפיכך בהתאם לסמכותי על פי תקנה 91(א) לתקנות אני מורה על מחיקת סעיפים 27 עד 50 לכתב התביעה.

בכל הקשור לטענות הרקע בנוגע לבית, ניהול הרכוש המשותף וכל הקשור לפרשת החוב לחברת החשמל, הרי שטענות אלה הינן טענות עובדתיות הדורשות הוכחה והן עשויות להיות רלבנטיות להכרעה בעילות נשוא התובענה. לפיכך, אין מקום למוחקן מכתב התביעה.

בהקשר זה אעיר כי, אומנם, לא נתקיים ההליך הנדרש על פי תקנה 91(ב) לתקנות בטרם הוגשה הבקשה דנן. אולם, ראשית, בהתאם להוראות תקנה 91(א) הנני מוסמך להורות על מחיקה כאמור "בכל עת" ואף ללא בקשה. שנית, מאחר וממילא המשיבים מתנגדים בתגובתם לטענות המבקשות בהקשר זה, אינני מוצא מקום לא להיעתר לבקשה אך מן הסיבה האמורה, בפרט לאור סמכותי על פי סעיף 75 לחוק המקרקעין לסטות מסדרי הדין.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשות לסילוק התובענות על הסף.

אני מקבל את הבקשה למחיקת חלקים מכתב התביעה ומורה על מחיקתם של סעיפים 27 עד 50 לכתב התביעה.

בנסיבות דנן משנדחה החלק הארי של הבקשות אני מוצא לנכון לחייב את המבקשות בהוצאות המשיבות בגין בקשה זו.

המבקשת 1 תשלם למשיב 1 סך של 750 ₪ ולמשיבות 2 ו- 3 ביחד סך נוסף של 750 ₪ בגין החזר הוצאות הבקשה.

המבקשת 2 תשלם למשיב 1 סך של 750 ₪ ולמשיבות 2 ו- 3 ביחד סך נוסף של 750 ₪ בגין החזר הוצאות הבקשה.

לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום פועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/11
מס' בקשה: 65/11 ; 69/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נקבע לדיון מקדמי ליום 21.11.11 בשעה 10:30.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ"ז תשרי תשע"ב, 25 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב